CONTRACT NO. KH-2027-0142

# 부 품 공 급 계 약 서

SUPPLY AGREEMENT FOR INJECTION-MOLDED PARTS

| | |
|---|---|
| 계약 번호 | KH-2027-0142 |
| 계약 명칭 | 합성수지 사출 부품 공급 계약 |
| 발주사 (갑) | 가나다전자 주식회사 |
| 공급사 (을) | 라마바산업 주식회사 |
| 계약 기간 | 2027. 1. 1. ~ 2027. 12. 31. |

2027 년 1 월 1 일

가나다전자 주식회사 · 라마바산업 주식회사

※ 이 문서는 교육 실습을 위해 만든 가상의 계약서입니다. 실제 회사·금액과 무관합니다.

# 부 품 공 급 계 약 서

가나다전자 주식회사(이하 "갑")와 라마바산업 주식회사(이하 "을")는 갑이 필요로 하는 부품의 공급에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

## 제 1 조 (목적)

본 계약은 을이 갑에게 합성수지 사출 부품(이하 "목적물")을 제작·공급하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

## 제 2 조 (계약 기간)

① 계약 기간은 2027 년 1 월 1 일부터 2027 년 12 월 31 일까지로 한다.

② 갑이 별도의 의사표시를 하지 않으면 동일 조건으로 1 년씩 자동 연장된다.

## 제 3 조 (단가)

① 목적물의 단가는 별표 1 에 따른다.

② 갑은 시장 상황에 따라 필요하다고 판단하는 경우 단가의 인하를 요구할 수 있으며, 을은 이에 이의 없이 따른다.

③ 원재료 가격이 상승하더라도 단가는 조정하지 아니한다.

## 제 4 조 (납품)

① 을은 갑이 발주서로 지정한 일시와 장소에 목적물을 납품한다.

② 갑은 발주 수량과 납기를 납기 3 일 전까지 변경할 수 있으며, 변경으로 인한 추가 비용은 을이 부담한다.

## 제 5 조 (검사)

① 갑은 납품 후 90 일 이내에 검사를 실시할 수 있다.

② 검사에서 불합격한 목적물의 반품·재작업·폐기 비용 및 갑의 생산 차질 손해는 모두 을이 부담한다.

## 제 6 조 (대금 지급)

① 갑은 검수 완료일이 속한 달의 말일부터 90 일 후에 대금을 지급한다.

② 지급은 갑이 정하는 어음 또는 현금으로 하며, 어음의 만기는 별도로 정한다.

## 제 7 조 (지체상금)

① 을이 납기를 지연한 경우 지연 일수 1 일당 납품 대금의 0.5%에 해당하는 지체상금을 갑에게 지급한다.

② 지체상금의 상한은 두지 아니한다.

## 제 8 조 (하자보증)

① 을은 목적물에 대하여 납품일로부터 5 년간 하자를 보증한다.

② 보증 기간 중 발생한 모든 하자의 원인이 불분명한 경우에도 을이 책임을 진다.

### 제 9 조 (지식재산권)

① 본 계약과 관련하여 을이 개발하거나 보유한 금형, 설계, 공정 기술 등 모든 지식재산권은 갑에게 귀속한다.

② 을은 이를 제 3 자에게 사용하게 할 수 없으며, 갑은 별도의 대가를 지급하지 아니한다.

### 제 10 조 (비밀유지)

① 을은 본 계약과 관련하여 알게 된 갑의 모든 정보를 계약 종료 후 영구히 비밀로 유지한다.

② 갑의 비밀유지 의무에 관하여는 별도로 정하지 아니한다.

### 제 11 조 (손해배상)

① 을의 귀책 여부와 관계없이 목적물로 인하여 갑 또는 제 3 자에게 발생한 모든 손해는 을이 배상한다.

② 배상 한도는 정하지 아니한다.

### 제 12 조 (계약 해지)

① 갑은 언제든지 사전 통지 없이 본 계약의 전부 또는 일부를 해지할 수 있다.

② 을은 갑의 사유로 해지되더라도 이미 투입한 비용에 대하여 갑에게 청구할 수 없다.

### 제 13 조 (재하도급)

을은 갑의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 업무를 제 3 자에게 맡길 수 없다.

### 제 14 조 (분쟁 해결)

본 계약에 관한 분쟁은 갑의 본사 소재지 관할 법원을 전속 관할로 한다.

### 제 15 조 (안전재고)

① 을은 갑의 월 예상 발주 수량 기준 3 개월분의 안전재고를 을의 비용으로 보유하고 보관·관리한다.

② 갑이 발주하지 않은 재고의 보관·폐기 비용은 을이 부담하며, 갑은 이를 보상하지 아니한다.

### 제 16 조 (금형)

① 목적물 제작에 필요한 금형은 을이 비용을 들여 제작하며, 금형 제작비는 별표 1 의 단가에 포함된 것으로 본다.

② 갑이 요청하는 경우 을은 금형을 갑이 지정하는 장소로 인도하며, 계약 종료 후 금형의 보관·폐기 비용은 을이 부담한다.

### 제 17 조 (설계 변경)

① 갑은 필요한 경우 도면과 사양을 변경할 수 있으며, 을은 변경된 사양에 따라 납품한다.

② 설계 변경에 따른 금형 수정비와 재고 폐기 비용은 을이 부담하며, 단가는 조정하지 아니한다.

### 제 18 조 (품질 기준과 협력사 평가)

① 을은 별표 3 의 품질 기준을 준수하며, 갑은 분기마다 을을 평가한다.

② 평가 점수가 갑이 정한 기준에 미달하는 경우 갑은 발주 물량을 줄이거나 거래를 중단할 수 있다.

### 제 19 조 (불량 및 클레임)

① 목적물의 불량으로 갑의 생산 라인이 정지된 경우 을은 갑이 산정한 라인 정지 비용, 선별 비용, 재작업 인건비를 배상한다.

② 갑이 청구한 금액에 대하여 을은 이의를 제기할 수 없다.

### 제 20 조 (독점 공급)

① 을은 본 목적물과 동일하거나 유사한 제품을 갑의 경쟁사에 공급할 수 없다.

② 다만 갑은 을 외의 제 3 자로부터 같은 목적물을 자유롭게 공급받을 수 있다.

### 제 21 조 (기술자료 제출)

① 갑은 품질 확인을 위하여 을에게 공정도, 원가 구성 자료, 금형 도면 등의 제출을 요청할 수 있으며, 을은 이에 응한다.

② 제출된 자료의 사용 범위와 반환에 관하여는 별도로 정하지 아니한다.

### 제 22 조 (상계)

① 갑은 을에 대하여 가지는 채권을 본 계약에 따른 대금과 상계할 수 있다.

② 을은 갑에 대한 채권을 갑의 대금 채권과 상계할 수 없다.

### 제 23 조 (환경·안전 및 현장 점검)

① 을은 관련 법령에 따른 환경·안전 의무를 준수한다.

② 갑은 사전 통지 없이 을의 사업장을 점검할 수 있으며, 을이 환경·안전 규정을 위반한 경우 갑은 계약을 즉시 해지하고 손해를 청구할 수 있다.

### 제 24 조 (보험)

을은 목적물로 인한 사고에 대비하여 생산물배상책임보험에 가입하고, 갑의 요청 시 증권 사본을 제출한다.

### 제 25 조 (계약의 변경)

본 계약의 내용을 변경하려면 갑과 을이 서면으로 합의하여야 한다.

### 제 26 조 (기타)

본 계약에서 정하지 아니한 사항은 갑과 을이 협의하여 정하되, 협의가 이루어지지 않는 경우 갑의 해석에 따른다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2 부를 작성하고, 갑과 을이 각각 서명 또는 날인한 후 1 부씩 보관한다.

**2027** 년 **1** 월 **1** 일

| 【 갑 】 | 【 을 】 |
| --- | --- |
| 가나다전자 주식회사 | 라마바산업 주식회사 |
| 경기도 ○○시 ○○로 123 | 전라남도 ○○시 ○○로 45 |
| 대표이사 김 가 나 (인) | 대표이사 이 라 마 (인) |

## [별표 1] 목적물 및 단가

(단위: 원, 부가가치세 별도)

| 품번 | 품명 | 재질 | 단가 | 월 예상 수량 |
|---|---|---|---|---|
| KP-1001 | 외장 케이스 (상) | ABS | 1,250 | 40,000 |
| KP-1002 | 외장 케이스 (하) | ABS | 1,180 | 40,000 |
| KP-2010 | 내부 브래킷 | PC+GF | 860 | 80,000 |
| KP-2011 | 스위치 커버 | PC | 430 | 120,000 |
| KP-3005 | 커넥터 하우징 | PA66 | 1,540 | 30,000 |

※ 월 예상 수량은 참고용이며 갑의 발주서에 따라 달라질 수 있다. 단가에는 금형비, 포장비, 운송비가 포함되어 있다.

## [별표 2] 납품 및 지급 일정

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 납품 장소 | 갑의 본사 공장 자재 입고장 |
| 납품 주기 | 주 2 회 (발주서에 따름) |
| 검수 완료 | 납품 후 갑이 검사를 마친 날 |
| 대금 지급 | 검수 완료일이 속한 달의 말일부터 90 일 후 |

## [별표 3] 품질 기준

| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 불량률 목표 | 월 평균 500 PPM 이하 |
| 외관 검사 | 갑의 한도 견본 기준 (갑이 수시로 개정) |
| 치수 검사 | 도면 공차 이내, 전수 검사 성적서 첨부 |
| 신뢰성 시험 | 분기 1 회, 시험 비용은 을이 부담 |